EDSON PEREIRA NEVES
ADVOGADOS E CONSULTORES S/C
Reg. OAB/RS Nº 123/88

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Distribuição por prevenção à
ADIN n.º 4917

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS COM TERMINAIS MARÍTIMOS, FLUVIAIS E TERRESTRES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL – ABRAMT, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.419.535/0001-15 com sede no Setor de Autarquia Sul – Quadra 04, Edifício Victória Office Tower, salas 1011/1012, Brasília/DF, presidida pelo Sr. Ernane Bilotte Primazzi, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, na qualidade de legitimado que lhe confere o art. 2º, IX da Lei 9.868/99, bem como art. 103, IX da Constituição Federal de 1988, propor a esse Excelso Pretório a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

No intuito de:

a) obter do Supremo Tribunal Federal a declaração de inconstitucionalidade e a suspensão da execução do art. 3º, que alterou a redação dos artigos 48, 49 e 50 da Lei n.º 9.478, de 6 de agosto de 1997,

e acrescentaria, na mesma lei, os artigos 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 50-E e 50-F, todos com a redação conferida pela Lei 12.734/12 publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de novembro de 2012 e republicada no Diário Oficial da União no dia 15 de março de 2013, em decorrência da rejeição, pelo Congresso Nacional, do Veto Presidencial;

b) obter do Supremo Tribunal Federal a interpretação conforme a Constituição da Lei n.º 12.351/10, para estabelecer que enquanto não for editada norma válida disciplinando a distribuição a Estados e Municípios dos royalties e participações especiais decorrentes da exploração de petróleo e gás sob o regime de partilha de produção devem ser aplicados às operações realizadas sob os regimes de concessão e partilha os critérios de distribuição estabelecidos pelas Leis n.º 7.990/89 e 9.478/97, tudo conforme razões de fato e de direito abaixo delineadas:

DA REPRESENTATIVIDADE DO POSTULANTE

A Lei n.º 9.868/89 que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, estabelece em seu art. 2º, inciso IX que: ***"Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade: IX – confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional."***

A Constituição Federal estabelece a mesma legitimação em seu art. 103, inciso IX.

Para ser reconhecido o âmbito nacional, essa Egrégia Corte tem entendido (em analogia à lei dos partidos políticos) que a entidade de classe de âmbito nacional tenha representação em, no mínimo, 9 estados brasileiros.

A ABRAMT – Associação Brasileira de Municípios com

Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural é uma associação constituída no ano de 2002 na Cidade de Madre de Deus, na Bahia e possui seus estatutos registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o n.º 3417, protocolo n.º 2089, livro n.º 1 em 20/04/2005.

Possui 23 Municípios associados com características semelhantes nas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, através de instalações em seus territórios, espalhados em 11 estados brasileiros, a seguir delimitados:

ALAGOAS
Coruripe - AL
Maceió - AL

AMAZONAS
Manaus - AM

BAHIA
Madre de Deus – BA
São Francisco do Conde - BA

ESPÍRITO SANTO
Anchieta – ES
Linhares - ES
São Mateus - ES

CEARÁ
Fortaleza - CE

SERGIPE
Aracajú - SE
Carmópolis – SE
Pirambu – SE

RIO DE JANEIRO
Angra dos Reis – RJ
Macaé - RJ
Rio de Janeiro - RJ

RIO GRANDE DO NORTE
Guamaré - RN
Macau – RN

RIO GRANDE DO SUL
Rio Grande - RS
Tramandaí - RS

SANTA CATARINA
São Francisco do Sul - SC

SÃO PAULO
Caraguatatuba –SP
Cubatão – SP
São Sebastião - SP

Conforme estabelece seu Estatuto, tem como objetivo primordial defender os interesses dos associados e eventualmente de outros municípios que se tornarem sedes de terminais marítimos, fluviais ou terrestres, para embarque e desembarque de petróleo e gás natural e estejam inseridos no espírito da Lei Federal n.º 7.990/89 de 28/12/89 que criou compensação financeira ou participação na distribuição dos royalties de petróleo aos terminais. Ainda defender a efetiva participação da Associação, enquanto representante desses municípios, nos assuntos que motivaram a criação da entidade e apoiar todas as iniciativas de desenvolvimento de tecnologia que estejam voltadas à proteção do meio ambiente.

Dentre as atribuições dos Membros da Diretoria, compete ao Presidente da ABRAMT representar a Associação, inclusive em Juízo, e em nome dela desenvolver ações que atendam aos interesses da entidade e dos seus membros.

Desta forma, a legitimidade ativa da ABRAMT – Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos, para a interposição da presente ação direta de inconstitucionalidade, mostra-se efetivamente comprovada.

DA LEGISLAÇÃO ATACADA

Em março do corrente ano, foi publicada a Lei n.º 12.734/2012, editada para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial, devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração desses recursos no regime de partilha.

LEI Nº 12.734, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.

Modifica as Leis no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o marco regulatório sobre a exploração desses recursos no regime de partilha.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5o do art. 66 da Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei no 12.734, de 30 de novembro de 2012:

(...)

"Art. 3o A Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes novas redações para os arts. 48, 49 e 50, e com os seguintes novos arts. 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 50-E e 50-F:

'Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato de concessão, que representar 5% (cinco por cento) da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1o do art. 47, será distribuída segundo os seguintes critérios:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

a) 70% (setenta por cento) aos Estados onde ocorrer a produção;

b) 20% (vinte por cento) aos Municípios onde ocorrer a produção; e

c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critérios estabelecidos pela ANP;

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva:

a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;

b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.525, de 22 de julho de 1986;

c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso II do § 2o do art. 50 desta Lei;

2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da Constituição;

3. o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;

4. o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso II do § 2o do art. 50 desta Lei;

5. os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

e) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso III do § 2o do art. 50 desta Lei;
2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de que trata o art. 159 da Constituição;
3. o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;
4. o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 49 desta Lei e no inciso III do § 2o do art. 50 desta Lei;
5. os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

f) 20% (vinte por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

§ 1o A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os royalties devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II deste art. 48 e do art. 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2o do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial em 2011;
II - 2 (duas) vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 2o A parcela dos royalties de que trata este artigo que contribuir para o que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 1o será transferida para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II.

§ 3o Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea "c" dos incisos I e II.

§ 4o A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos royalties e da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.' (NR)

EDSON PEREIRA NEVES
ADVOGADOS E CONSULTORES S/C
Reg. OAB/RS Nº 123/88

‘Art. 49. .....

I - .....

d) 25% (vinte e cinco por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo;

II - .....

a) 20% (vinte por cento) para os Estados confrontantes;
b) 17% (dezessete por cento) para os Municípios confrontantes e respectivas áreas geoeconômicas, conforme definido nos arts. 2o, 3o e 4o da Lei no 7.525, de 22 de julho de 1986;
c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;
d) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea “a” dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea “a” deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso II do § 2o do art. 50 desta Lei;
2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da Constituição;
3. o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;
4. o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item 1;
5. os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

e) 20% (vinte por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

1. os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas “b” e “c” dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de

dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" deste inciso e do inciso II do art. 48 desta Lei e no inciso III do § 2o do art. 50 desta Lei;

2. o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do FPM, de que trata o art. 159 da Constituição;

3. o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto no item 1 será redistribuído entre Municípios proporcionalmente às suas participações no FPM;

4. o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata esta alínea, desde que não receba os recursos referidos no item 1;

5. os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista no item 4 serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata esta alínea;

f) 20% (vinte por cento) para a União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído por esta Lei, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo.

§ 1o (Revogado).

§ 2o (Revogado).

§ 3o (Revogado).

§ 4o A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os royalties devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II deste artigo e do art. 48 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2o do art. 50 desta Lei, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial em 2011;

II - 2 (duas) vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.

§ 5o A parcela dos royalties de que trata este artigo que contribuir para o valor que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 4o será transferida para o fundo especial de que trata a alínea "e" do inciso II.

§ 6o A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata o item 4 das alíneas "d" e "e" do inciso II poderá ser feita após conhecido o valor dos royalties e da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.

§ 7o Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea "c" dos incisos I e II.' (NR)

EDSON PEREIRA NEVES
ADVOGADOS E CONSULTORES S/C
Reg. OAB/RS Nº 123/88

'Art. 49-A. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "b" do inciso II do art. 48 e a alínea "b" do inciso II do art. 49 serão reduzidos:

I - em 2 (dois) pontos percentuais em 2013 e em cada ano subsequente até 2018, quando alcançará 5% (cinco por cento);
II - em 1 (um) ponto percentual em 2019, quando alcançará o mínimo de 4% (quatro por cento).
Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 4% (quatro por cento).'

'Art. 49-B. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "d" do inciso II do art. 48 e a alínea "d" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:

I - em 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até atingir 24% (vinte e quatro por cento) em 2016;
II - em 1,5 (um inteiro e cinco décimos) de ponto percentual em 2017, quando atingirá 25,5% (vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento);
III - em 1 (um) ponto percentual em 2018, quando atingirá 26,5% (vinte e seis inteiros e cinco décimos por cento);
IV - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá o máximo de 27% (vinte e sete por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 27% (vinte e sete por cento).'

'Art. 49-C. Os percentuais de distribuição a que se referem a alínea "e" do inciso II do art. 48 e a alínea "e" do inciso II do art. 49 serão acrescidos:
I - em 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até atingir 24% (vinte e quatro por cento) em 2016;
II - em 1,5 (um inteiro e cinco décimos) de ponto percentual em 2017, quando atingirá 25,5% (vinte e cinco inteiros e cinco décimos por cento);
III - em 1 (um) ponto percentual em 2018, quando atingirá 26,5% (vinte e seis inteiros e cinco décimos por cento);
IV - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá o máximo de 27% (vinte e sete por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 27% (vinte e sete por cento).'

'Art. 50. .....

§ 2o .....

I - 42% (quarenta e dois por cento) à União, a ser destinado ao Fundo Social, instituído pela Lei no 12.351, de 2010, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos específicos da Administração Direta da União, nos termos do regulamento do Poder Executivo;
II - 34% (trinta e quatro por cento) para o Estado onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção;
III - 5% (cinco por cento) para o Município onde ocorrer a produção em terra, ou confrontante com a plataforma continental onde se realizar a produção;
IV - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre Estados e o Distrito Federal, se for o caso, de acordo com os seguintes critérios:

a) os recursos serão distribuídos somente para os Estados e, se for o caso, o Distrito Federal, que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso II do § 2o deste artigo;
b) o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata o art. 159 da Constituição;
c) o percentual que o FPE destina aos Estados e ao Distrito Federal, se for o caso, que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na alínea "a" será redistribuído entre os demais Estados e o Distrito Federal, se for o caso, proporcionalmente às suas participações no FPE;
d) o Estado produtor ou confrontante, e o Distrito Federal, se for produtor, poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba recursos em decorrência do disposto na alínea "a" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, na alínea "a" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso II do § 2o deste artigo;
e) os recursos que Estados produtores ou confrontantes, ou que o Distrito Federal, se for o caso, tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata este inciso;

V - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) para constituição de fundo especial, a ser distribuído entre os Municípios de acordo com os seguintes critérios:

a) os recursos serão distribuídos somente para os Municípios que não tenham recebido recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso III do § 2o deste artigo;
b) o rateio dos recursos do fundo especial obedecerá às mesmas regras do rateio do FPM, de que trata o art. 159 da Constituição;
c) o percentual que o FPM destina aos Municípios que serão excluídos do rateio dos recursos do fundo especial em decorrência do disposto na alínea "a" será redistribuído entre Municípios proporcionalmente

às suas participações no FPM;
d) o Município produtor ou confrontante poderá optar por receber os recursos do fundo especial de que trata este inciso, desde que não receba recursos em decorrência do disposto nas alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, nas alíneas "b" e "c" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei e no inciso III do § 2o deste artigo;
e) os recursos que Municípios produtores ou confrontantes tenham deixado de arrecadar em função da opção prevista na alínea "d" serão adicionados aos recursos do fundo especial de que trata este inciso.

§ 3o .....
§ 4o (Revogado).
§ 5o A soma dos valores referentes aos royalties devidos aos Municípios nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, com os royalties devidos nos termos das alíneas "b" e "c" dos incisos I e II dos arts. 48 e 49 desta Lei, com a participação especial devida nos termos do inciso III do § 2o deste artigo, ficarão limitados ao maior dos seguintes valores:

I - os valores que o Município recebeu a título de royalties e participação especial em 2011;
II - 2 (duas) vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município.
§ 6o A opção dos Estados, Distrito Federal e Municípios de que trata a alínea "d" dos incisos IV e V poderá ser feita após conhecido o valor dos royalties e da participação especial a serem distribuídos, nos termos do regulamento.
§ 7o A parcela da participação especial que contribuir para o valor que exceder o limite de pagamentos aos Municípios em decorrência do disposto no § 5o será transferida para o fundo especial de que trata o inciso V do § 2o.' (NR)

'Art. 50-A. O percentual de distribuição a que se refere o inciso I do § 2o do art. 50 será acrescido de 1 (um) ponto percentual em 2013 e em cada ano subsequente até 2016, quando alcançará 46% (quarenta e seis por cento)'.

Parágrafo único. A partir de 2016, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 46% (quarenta e seis por cento).

'Art. 50-B. O percentual de distribuição a que se refere o inciso II do § 2o do art. 50 será reduzido:
I - em 2 (dois) pontos percentuais em 2013, quando atingirá 32% (trinta e dois por cento);
II - em 3 (três) pontos percentuais em 2014 e em 2015, quando atingirá 26% (vinte e seis por cento);
III - em 2 (dois) pontos percentuais em 2016, em 2017 e em 2018, quando atingirá 20% (vinte por cento).

Parágrafo único. A partir de 2018, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 20% (vinte por cento).'

'Art. 50-C. O percentual de distribuição a que se refere o inciso III do § 2o do art. 50 será reduzido em 1 (um) ponto percentual em 2019, quando atingirá 4% (quatro por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 4% (quatro por cento).'

'Art. 50-D. O percentual de distribuição a que se refere o inciso IV do § 2o do art. 50 será acrescido:

I - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2013, quando atingirá 10% (dez por cento);
II - em 1 (um) ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá 12% (doze por cento);
III - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2016, quando atingirá 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento);
IV - em 1 (um) ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento);
V - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá 15% (quinze por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 15% (quinze por cento).'

'Art. 50-E. O percentual de distribuição a que se refere o inciso V do § 2o do art. 50 será acrescido:

I - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2013, quando atingirá 10% (dez por cento);
II - em 1 (um) ponto percentual em 2014 e em 2015, quando atingirá 12% (doze por cento);
III - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2016, quando atingirá 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento);
IV - em 1 (um) ponto percentual em 2017 e em 2018, quando atingirá 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento);
V - em 0,5 (cinco décimos) de ponto percentual em 2019, quando atingirá 15% (quinze por cento).

Parágrafo único. A partir de 2019, o percentual de distribuição a que se refere este artigo será de 15% (quinze por cento).'

'Art. 50-F. O fundo especial de que tratam as alíneas "d" e "e" do inciso II dos arts. 48 e 49 desta Lei, os incisos IV e V do § 2o do art. 50 desta Lei e as alíneas "d" e "e" dos incisos I e II do art. 42-B da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010, serão destinados para as áreas de educação, infraestrutura social e econômica, saúde, segurança, programas de erradicação da miséria e da pobreza, cultura, esporte, pesquisa, ciência e tecnologia, defesa civil, meio ambiente, em programas voltados para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, e para o tratamento e reinserção social dos dependentes químicos.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão anexo contendo a

previsão para a aplicação dos recursos de que trata o caput junto aos respectivos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis do orçamento anual.'"

"Art. 4o Revogam-se:

I - os §§ 1o, 2o e 3o do art. 49 e o § 4o do art. 50, todos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997; e

II - o inciso IV e o § 1o do art. 49 da Lei no 12.351, de 22 de dezembro de 2010."

Brasília, 14 de março de 2013; 192o da Independência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF

No dia seguinte à referida publicação, foi ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade acerca da Lei n.º 12.734/2012, pelo Estado do Rio de Janeiro, ADIN 4917, onde foi deferida pela Ministra Cármen Lúcia, medida cautelar de suspensão da legislação atacada, nos seguintes termos:

> **"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.478/1997 E DA LEI N. 12.351/2012 ALTERADOS PELA LEI N. 12.734/2012. MUDANÇA DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS: ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO ART. 20, § 1º COMBINADO COM A AL. B DO INCISO II DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO RETROAÇÃO DE EFEITOS DA NOVA LEGISLAÇÃO EM INOBSERVÂNCIA A ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA. EXCEPCIONAL URGÊNCIA CONFIGURADA A IMPOR DEFERIMENTO CAUTELAR *AD REFERENDUM* DO PLENÁRIO."**

Todavia, a Agência Nacional de Petróleo através de sua Diretoria Colegiada, entendeu, por presunção, que os arts. 48, § 3º e 49, § 7º não integraram a presente decisão, fazendo com que mais de 150 municípios com

city gates passassem a receber uma fatia do bolo dos royalties, diminuindo assustadoramente o repasse constitucional dos 23 municípios integrantes da ABRAMT, conforme os Ofícios expedidos no último dia 19 de junho.

Tais dispositivos elencam que: ***Os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País serão considerados instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, em razão do disposto na alínea 'c' dos incisos I e II.***

O dispositivo acima transcrito foi vetado pela Presidente da república Dilma Roussef, sob o argumento de que ***"Não há justificativa constitucional para o pagamento de compensações financeiras aos municípios que sediem pontos de entrega de gás natural. O pagamento dos royalties aos municípios que abrigam instalações de embarque e desembarque se justifica pelo impacto decorrente de sua exploração sobre o território de tais municípios, o que não se verifica em relação aos pontos de entrega de gás natural. Por outro lado, a disputa pelos novos pontos de entrega em face da hipótese proposta de pagamento de royalties, afastaria a utilização de critérios técnicos e econômicos para a definição de sua localização."***

DA VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO

Se a legislação atacada continuar vigorando, sem a efetiva análise da sua constitucionalidade, os princípios constitucionais do **direito adquirido** (compensação ambiental consagrada na CF/88), da **segurança jurídica** (mudança das regras sem dar tempo e condições aos Municípios integrantes da ABRAMT para que estes adaptem e organizem suas finanças), do **ato jurídico perfeito** (contratos assinados e empenhados com as rubricas recebidas dos *royalties* do petróleo), serão feridos de morte.

Consoante art. 1º da Constituição Federal de 1988: ***"A***

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)"

De igual turno o art. 18 da Carta Magna preceitua: ***"A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição."***

O conceito de Federação recebeu o título de cláusula pétrea, consoante dispõe o art. 60, § 4º, I e garante a democracia e os direitos fundamentais de todos os entes federados.

A nova legislação fere de morte o pacto federativo, na medida em que retira dos Estados e Municípios produtores e afetados a maior parte do seu repasse dos royalties, criados exatamente para compensar os impactos ambientais ocasionados por essa exploração.

A Constituição faz uma associação direta e inequívoca entre o pagamento da compensação e o fato de haver produção situada no ente. A lógica da compensação aos produtores é justificada por diversas razões objetivas, igualmente baseadas na Constituição, assim como a compensação aos municípios afetados. Embora o bem pertença à União, sua produção gera uma série de ônus e riscos para os entes locais em cujo território ocorre a exploração. Por conta disso, a Constituição exige que os Estados e Municípios produtores e afetados sejam compensados.

Em contrapartida a nova lei quebra o equilíbrio federativo na medida em que os Estados e Municípios não produtores e não afetados passaram a se beneficiar da arrecadação de ICMS e de uma inusitada compensação por prejuízos que nunca tiveram.

Ainda, mesmo que se viesse a considerar válido o novo regime de repasse dos royalties, seria manifestamente inconstitucional que se pretendesse aplicar essas novas regras às concessões instituídas com base na legislação anteriormente vigente, em vista do direito adquirido.

Desta forma, é de suma relevância que, este Egrégio Supremo Tribunal Federal, faça valer o texto da Constituição, e que restaure o direito dos Estados e Municípios produtores e afetados de receberem a necessária contraprestação pelos ônus suportados pela exploração desses recursos naturais em seus territórios.

DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA

A nova legislação sob análise, tem impacto pesado e direto sobre os orçamentos dos Municípios Associados da ABRAMT, ocasionando o desequilíbrio financeiro da entidade municipal.

O rol dos municípios afetados foi espantosamente ampliado com o ingresso dos municípios que possuem city gates em seus territórios. De 23 municípios a Agência Nacional de Petróleo passou a dividir o mesmo valor com 150 municípios.

Ao longo dos anos centenas de municípios com city gates em seus territórios interpuseram ações judiciais em busca de uma parcela dos royalties.

Em virtude de todos os trabalhos técnicos realizados a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, bem como dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que municípios com city gates em seus territórios não possuem direito a participação nos royalties do petróleo e gás natural, tendo em vista não fazerem parte da cadeia produtiva.

"ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (ROYALTIES) AOS MUNICÍPIOS. INSTALAÇÕES MARÍTIMAS OU TERRESTRES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE ÓLEO BRUTO E/OU GÁS NATURAL. CITY GATES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 20, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO, 6º, 47, 48 e 49 DA LEI 9.478/97.

1. O direito a recebimento de royalties por parte de "Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural" (art. 27, III da Lei 2.004/53, na redação dada pela Lei 7.990/89), está vinculado à atividade de exploração do petróleo ou do gás natural, razão pela qual as "instalações" a que se refere a Lei são as inseridas na cadeia extrativa, não se estendendo às que se destinam a distribuir o produto já processado. Precedente: REsp 1.119.643/RS, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 29/04/2010.

2. Recurso especial provido."

(REsp 1115194/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 13/06/2011)

Resta claro que todas as instalações, para fins de percepção de royalties, devem possuir uma ligação direta com a exploração ou produção do petróleo ou gás natural. É notória a necessidade de as instalações estarem diretamente ligadas aos campos produtores.

Entretanto, os novos critérios estabelecidos na Lei 12.734/12 ignoram, por completo, os requisitos já examinados e exauridos pelos Tribunais Brasileiros e inclui no rol dos municípios afetados, os municípios que possuem city gates em seus territórios, ampliando em mais 150 (cento e cinquenta), no mínimo, o número de beneficiados.

Segundo a nova legislação, a distribuição dos royalties seguirá os seguintes percentuais:

	2011	2012	2013
a) Estados Produtores:	26,25	20	20
b) Municípios Produtores	26,25	17	15
c) Municípios Afetados	**8,75**	**3**	**3**
d) Estados não Produtores	1,75	20	21
e) Municípios não Produtores	7	20	21

Numa análise perfunctória do quadro acima apresentado, se verifica que os Municípios Afetados terão uma redução de praticamente 2/3 (dois terços) no montante a ser repassado, com o agravante da inclusão de dezenas de outros municípios que possuem city gates e que passarão a ser considerados Municípios Afetados.

Todavia, os Municípios hodiernamente considerados *"Afetados"* são os que mais sofrem os impactos ambientais da exploração do petróleo e do gás, em contrapartida serão os mais prejudicados, derrubando por terra o sentido da compensação estatuída pela Constituição Federal, em seu artigo 20.

> "Art. 20. São bens da União:
> § 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração."

O legislador constitucional, através da norma em comento, determinou que todos participassem do resultado da exploração de petróleo e gás no Brasil ou recebessem uma compensação financeira pela sua exploração. O vocábulo "todos" se refere aos Estados, Distrito Federal e Municípios em seus respectivos territórios, além de órgãos da administração direta da União, quando se trata da respectiva extensão de terra; ou se refere aos Estados e Municípios confrontantes, quando se trata da parte marítima.

Qual o sentido da compensação acima mencionada? Entre outros minimizar os estragos causados por tais explorações! A título exemplificativo, vale aqui mencionar que em 2013, na Cidade de São Sebastião, uma das associadas da ABRAMT, houve um vazamento de óleo utilizado como combustível pela Petrobras por conta de uma falha operacional ocorrida durante o abastecimento de uma embarcação no píer junto ao Terminal da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Oito praias no estado de São Paulo, dentre elas Caraguatatuba tiveram a classificação de sua balneabilidade alterada por vários dias, tornando-se impróprias para o banho.

Em fevereiro de 2012, a Cidade de Tramandaí/RS, também associada da ABRAMT, sofreu um forte golpe em sua economia com derramamento de óleo em suas praias pela Petrobras. Mais de 300 mil banhistas foram impedidos de utilizarem as praias da cidade por vários dias, em plena temporada de veraneio, o que gerou enormes prejuízos.

Não constitui nenhum exagero afirmar que praticamente todos os 23 municípios associados, além dos situados em zona de influência, desde 1989, ao longo dos anos, tiveram os dissabores da ocorrência de vazamentos no desembarque da produção de petróleo em seus territórios, causando enormes danos ambientais.

As cidades anteriormente mencionadas vivem, quase que em sua totalidade, do turismo proporcionado pelos seus balneários. Com a nova legislação, além de arcarem com os prejuízos que as situações apresentadas

geram, ainda arcarão com todos os gastos tendentes a minimizar os impactos ambientais que a exploração do petróleo e gás produzem.

DA MEDIDA CAUTELAR

A entrada em vigor do texto integral, ou seja, a parte sancionada e a parte cujo veto foi rejeitado, implica imediato e insanável prejuízo para os municípios afetados, membros da ABRAMT, motivo pelo qual se pede a concessão de medida cautelar para a suspensão, com eficácia *ex tunc* do **art. 3º, que alterou a redação dos artigos 48, 49 e 50 da Lei n.º 9.478, de 6 de agosto de 1997, e acrescentou os artigos 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 50-E e 50-F, todos com a redação conferida pela Lei 12.734/12 publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de novembro de 2012 e republicada no Diário Oficial da União no dia 15 de março de 2013, em decorrência da rejeição, pelo Congresso Nacional, do Veto Presidencial.**

Ao despachar a ADIN 4.917, a Ministra desse Egrégio STF exarou o seguinte entendimento em relação a urgência, o *periculum in mora, in verbis*:

> *"Situações como a presente, nas quais a urgência da providência requerida cautelarmente e a objetiva configuração de instabilidade jurídica, financeira e política advindas ficam objetivamente demonstradas se se mantiverem os efeitos das normas questionadas, têm sido acentuadas em casos nos quais – como se tem na espécie – a medida cautelar poderia não produzir sua plena utilidade e o seguro afastamento dos riscos demonstrados e iminentes sem a suspensão imediata dos efeitos das normas, tudo a impor ao Ministro Relator tomada de decisão imediata – reitere-se - ad referendum do Plenário."*

(...)

> *"A relevância dos fundamentos apresentados na petição inicial desta ação pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e a plausibilidade jurídica dos*

argumentos nela expostos, acrescidos dos riscos inegáveis à segurança jurídica, política e financeira dos Estados e Municípios – experimentando situação de incerteza quanto às regras incidentes sobre pagamentos a serem feitos pelas entidades federais, alguns decorrentes mesmo de concessões aperfeiçoadas e dos direitos delas decorrentes -, impuseram-me o deferimento imediato da medida cautelar requerida.

Assim se tem resguardados, cautelarmente, direitos dos cidadãos dos Estados e dos Municípios que se afirmam atingidos em seu acervo jurídico e em sua capacidade financeira e política de persistir no cumprimento de seus deveres constitucionais.

Esse o quadro que não permitiu sequer alguns poucos dias mais de aguardo para decisão plenária direta da matéria por este Supremo Tribunal, em face das datas exíguas para cálculos e pagamentos dos valores, cujos critérios estão postos na legislação questionada e cujos efeitos são suspensos."

Vale aqui transcrever trechos da peça exordial da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4917, ajuizada pelo Procurador do Estado do Rio de Janeiro Dr. **Luís Roberto Barroso**, ora Ministro desta Egrégia Corte Superior, onde este delimita claramente os danos aos quais os Estados e Municípios produtores e afetados irão sofrer, caso não seja mantida a suspensão dos dispositivos atacados.

"Aqueles a quem a Constituição confere o direito de receber as participações deixarão de ser adequadamente compensados, vendo suas contas em gravíssimo risco. De outra parte, entes inteiramente desvinculados da produção do petróleo ficarão com a maior parte dos recursos. A necessidade financeira não é algo desimportante na vida. Porém, não serve para legitimar qualquer prática arrecadatória. O contrário, aliás, legitimaria condutas como o furto, o roubo ou o estelionato. A Justiça redistributiva encontra limites na Constituição, na lei e na ética.

(...)

Assim, mais da metade dos recursos que, segundo a Constituição, cabem aos entes afetados pela exploração do petróleo, seriam distribuídos a entidades políticas que

não sofrem qualquer repercussão da referida atividade. Pior: caberia aos Estados e Municípios produtores arcar com boa parte dessa diferença, vendo suas participações reduzidas em um terço ou mesmo à metade."

Vale lembrar que na ADIN 4917, onde a liminar foi concedida, o Estado do Rio de Janeiro requereu a inconstitucionalidade dos art. 48, II e 49, II, deixando margem para a ANP entender, por presunção, que os parágrafos não estariam incluídos.

É claro que a decisão de suspensão da eficácia dos artigos 42-B, 42-C, 48, II, 49, II, 49-A, 49-B, 49-C, § 2º do art. 50, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D e 50-E da Lei Federal n.º 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei 12.734/12, acarreta a ineficácia dos dispositivos legais da lei em discussão, que guardem com as normas suspensas, relação de conexão ou interdependência, ou seja, ocorre a inconstitucionalidade por arrastamento.

A aplicação dos parágrafos 3º do artigo 48 e 7º do artigo 49 da Lei 9.478/97 representa a implementação das novas regras de distribuição dos royalties do petróleo, acarretando substancial redução dos valores repassados aos municípios afetados a título de royalties

O anterior Procurador Geral da República **Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos,** ao se manifestar nos autos da ADIN n.º 4917, também vislumbrou, de forma cristalina, a situação de calamidade a que os Estados e Municípios produtores e afetados estariam submetidos, caso não fossem suspensos os efeitos da nova legislação. Abaixo parte do Parecer:

"Há ponto delicado, todavia, que merece atenção especial da Corte, atinente à aplicabilidade da lei impugnada ainda no ano de 2013. Uma mudança abrupta de disponibilidades financeiras – já consideradas nas previsões orçamentárias – é prejudicial à administração das responsabilidades estaduais e municipais.
(...)

A Suprema Corte tem mostrado preocupação com alterações normativas que incidam sobre as previsões orçamentárias em curso, pois irão, potencialmente, surtir efeitos deletérios sobre a segurança jurídica dos entes federados. Perdem estabilidade de suas contas, o que compromete a responsabilidade fiscal a que estão vinculados. Essa a ordem de ideias que levou o Tribunal a considerar ilegítima a alteração, pelo TCU, dos coeficientes que fixam as quotas dos municípios na repartição do seu Fundo de Participação dentro do exercício financeiro em curso, em respeito ao princípio da anualidade orçamentária (MS 24.098, Ministro Cezar Peluso, DJ de 21/5/2004, p. 33).

(...)

Temos devotado atenção à estabilidade financeira da Administração Pública, impondo controles, metas, planos de ação que, em última análise, estão todos lastreados em previsões orçamentárias. A responsabilidade fiscal converteu-se, justamente, em princípio da atividade financeira do estado, o que assegura que os gastos públicos sejam realizados dentro de determinados limites, sob pena de sanção aos agentes políticos.

É dever do administrador agir de maneira planejada e transparente, prevenindo riscos que possam afetar o equilíbrio das contas públicas (Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 1º, § 1º). A exploração do petróleo é atividade que se estende por longo período de tempo. São contratos que vigoram por décadas. A transferência de recursos aos estados, desse modo, constituiu-se em uma linha de rendas que fomentam inúmeras atividades públicas, agregando-se à rotina orçamentária e, logicamente, às previsões que norteiam planos de ação de longo prazo.

Assim sendo, pode-se perceber que os municípios afetados com embarque de petróleo e gás natural serão os mais afetados com os dispositivos da nova Lei 12.734/12, pois além de reduzir o montante de 8,75% dos royalties para 3% de imediato e 2% a partir de 2017, ainda inclui mais 150 municípios com city Gates, descaracterizando, por completo, o sentido do recebimento dos royalties, com a banalização de sua distribuição.

DO PEDIDO

FACE AO EXPOSTO, como medida de Justiça e da mais correta interpretação e aplicação do Direito REQUER a Vossa Excelência:

a) Seja concedida medida cautelar suspensiva URGENTE, com a finalidade de impedir que as novas regras de distribuição dos royalties advindas da exploração do petróleo sejam aplicadas aos contratos já firmados, em especial, as que incluem no rol dos municípios afetados, os municípios com pontos de entrega às concessionárias de petróleo e gás natural produzidos no País, denominados city Gates (art. 48, II, § 3º e art. 49, II, § 7º da Lei 12.734/12);

b) **Seja declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 3º da Lei n.º 12.734, de 30 de novembro de 2012, sem redução do texto, com a finalidade de impedir que as novas regras de distribuição de participação dos royalties sejam aplicadas aos contratos já firmados.**

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Porto Alegre, 26 de abril de 2013.

Edson Pereira Neves
OAB/RS 6.448-B

Grace/ABRAMT/ADIN ABRAMT